

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2008/2018
अपीलार्थी श्री शरद देवांगन, श्री राम कालोनी बेलादुला स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के सामने
रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली, जिला कोरबा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 13/08/2021

- 1/ अपीलार्थी श्री शरद देवांगन व्ही0 सी0 रायगढ़ में उपस्थित।
- 2/ उत्तवादी जनसूचना अधिकारी की ओर से श्री एल0 एल0 सूर्यवंशी सहायक ग्रेड 02 जनपद पंचायत पाली व्ही0 सी0 कोरबा में उपस्थित।
- 3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दि0 25.01.2018 जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली को प्रस्तुत कर जनपद पंचायत पाली जिला कोरबा में पदस्थ एवं कार्यरत समस्त सहायक शिक्षक (पंचायत संवर्ग) शिक्षक (पंचायत संवर्ग) तथा व्याख्याता (पंचायत संवर्ग) के सूची की सत्यापित छायाप्रति की जनसूचना/जानकारी चाही थी। वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दि0. 28.02.2018 प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा को प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने व जानकारी प्राप्त न होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 17.05.2018 आयोग को प्रस्तुत की गई है।
- 4/ जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा आज आयोग की सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि अपीलार्थी को जानकारी मेल कर दिया गया है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त मेल को देखा गया और बताया गया कि जानकारी प्राप्त हो गया है।
- 5/ प्रकरण में जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली का आयोग को संबोधित जवाब दिनांक 13.07.2020 संलग्न है जिसमें लेख किया गया है कि आवेदक शरद देवांगन के द्वारा दिनांक 25.01.2018 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया गया था। जो कार्यालय को दिनांक 29.01.2018 को प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात उक्त आवेदन को कार्यालय के पत्र क्रमांक/5277/पाली दिनांक 03.02.2018 को संबंधित लिपिक श्री आई.डी. मानिकपुरी सहा. ग्रेड 03 जो कि शिक्षाकर्मि संबंधी कार्य देखते हैं को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। श्री आई.डी. मानिकपुरी सहा. ग्रेड 03 के द्वारा समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया। तत्पश्चात आवेदक के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा (छ.ग.) में प्रथम अपील दिनांक 28.02.2018

को किया गया था। जिसकी सुनवाई दिनांक 27.03.2018 को नियत किया गया था। सुनवाई दिनांक 27.03.2018 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/6032/पाली दिनांक 26.03.2018 को 102 सेट की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा में जमा करा दिया गया था। अतः पुनः कार्यालय के पत्र क्रमांक/385/पाली दिनांक 10.07.2020 को 48 सेट में जानकारी आवेदक श्री शरद देवांगन को प्रेषित कर दिया गया है। अतः उक्त प्रकरण का प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है एवं उक्त प्रकरण को नस्तीबद्ध करने का कष्ट करें। उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा एवं अपीलार्थी को पृष्ठांकित की गई है। उक्त जवाब के साथ जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने जवाब में की कार्यवाही की छायाप्रतियां भी संलग्न की है।

प्रकरण में जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली का आयोग को संबोधित जवाब दिनांक 06.08.2021 संलग्न है जिसमें लेख किया गया है कि श्री शरद देवांगन के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के तहत जनपद पंचायत पाली जिला कोरबा (छ0ग0) में पदस्थ एवं कार्यरत समस्त सहायक शिक्षक (पंचायत संवर्ग) शिक्षक (पंचायत संवर्ग) तथा व्याख्याता (पंचायत संवर्ग) के सूची की सत्यापित छायाप्रति का मांग किया गया है। कार्यालय के पत्र क्रमांक/1029/सू.का.अधि./जं.पं./2020-21 पाली दिनांक 05.08.2021 को आवेदक के पते पर (13 प्रति में) पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया है। अपील प्र0 कं.0 ए/2008/2018 रायगढ़ की पूर्व सुनवाई की पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं होने एवं सुनवाई दिनांक 04.06.2021 का पत्र विलंब से प्राप्त होने के कारण सुनवाई तिथि को उपस्थित नहीं हो सका, जिससे जानकारी दिये जाने में विलंब हुआ उसके लिये क्षमाप्रार्थी हूँ। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रकरण को नस्तीबद्ध करने का कष्ट करें। उक्त जवाब के साथ अपीलार्थी को संबोधित पत्र दिनांक 05.08.2021, जावक पंजी रजिस्टर एवं पंजीकृत डाक की छायाप्रति भी संलग्न किया है।

- 6/ प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 25.01.2018 को आवेदन किया गया जो जनसूचना अधिकारी को दिनांक 29.01.2018 प्राप्त हुआ था। उक्त आवेदन पर जानकारी प्रदाय करने हेतु संबंधित लिपिक को दिनांक 03.02.2018 को जानकारी प्रदाय कराने हेतु पत्राचार किया गया था। संबंधित लिपिक से जानकारी प्राप्त नहीं होने से आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराया सका। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान जानकारी प्रदाय किया गया। उसके पश्चात दिनांक 10.07.2020 को 48 सेट की जानकारी एवं दिनांक 05.08.2021 को जानकारी प्रदाय किया इस प्रकार जनसूचना अधिकारी के द्वारा तीन बार अलग-अलग तिथियों में जानकारी प्रदाय

किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा आज आयोग की सुनवाई के समक्ष बताया किया जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में द्वितीय अपील आवेदन में अब किसी प्रकार कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से आदेश पारित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई द्वितीय अपील आवेदन को नस्तीबद्ध किया जाता है।

सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे।

सही/-
(धनवेन्द्र जायसवाल)
राज्य सूचना आयुक्त